ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަދި ޔޫސުފް ނައީމް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 22 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/28, 2024/SC-A/29, 2024/SC-A/30 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ

1 ޖުލައި 2026

Prosecutor General's Office v. Abdulla Yameen Abdul Gayoom and Yoosuf Naeem

> ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ، އަދި ޖިނާއީ މައްސަލައަކީ ހަވާލާދީ އަދި ނުކުތާއަކީ ޢަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ބައްސަރުކާރާއި އިސްތިސްނާ ބާވަތަކަށް ފުރޭ ނުކުތާގައި ނުހުންނާތީ، ހައިކޯޓުގެ އެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދަރުމަވަންތަ ލިބިދީފައިވާކަން ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި 2023/HC-A/123 އަދި 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމްތައް ބާތިލުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަޔާން ނިންމާފައިވާ ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާސާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ދަށުގައި އޮތް ވ. އާރަހް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޓްރޭޑް ކައުންސިލުން ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް 25 އޮގަސްޓް 2015 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމާއެކު، 09 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ގައި އެ ރަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ) އަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރިއެވެ. ހަމަ އެ ދުވަހު، އެ ރަށުގެ ލީސް ހައްގު ރައިބްސް ޔޫސުފް ނައީމްގެ ހިއްސާ އޮތް ބީ ޗީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ދީފައިވެއެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު، އެސް.އޯ.އެފް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކުން ޔޫސުފް ނައީމަށް US$1,000,000/- (އެއް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ޗެކް 14 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ގައި ޔޫސުފް ނައީމްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުރި އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. 15 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ދުވަހު، އެ އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް US$1,000,000/- ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ފައިސާ އޭނާގެ ނަމުގައި އެމް.އައި.ބީ.ސީ ގައި ހުރި ޔޫސުފް ނައީމްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން އެ ފައިސާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެކައުންޓަކަށް، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ އެކައުންޓަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ފައިސަލާއާއި، ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ފައިސަލާއާއި، ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ފައިސަލާ

1. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ފައިސަލާގައި، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރަ ރިޝްވަތު ގަބޫލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުޢުޤޫބާތު)ގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (04 ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

2. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ފައިސަލާގައި، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރަ މަނީ ލޯންޑަރި ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (07 ހަތެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމާއިއެކު US$5,000,000/- (ފަސް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވެއެވެ.

3. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ފައިސަލާގައި، ޔޫސުފް ނަޢީމްގެ ފަރާތުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ރިޝްވަތު ދީފައިވާކަން ސާބިތުވުމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުޢުޤޫބާތުގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (3 ތިނެއް) އަހަރާއި (2 ދޭއް) މަހާއި (12 ބާރަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ފައިސަލާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މި ނިންމުންތަކާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަދި ޔޫސުފް ނަޢީމްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، އެ ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަތައް ހިންގާފައިވަނީ އެކުއެކީގައެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލްކޮށް، ހައިކޯޓުގެ މައްސަލަތަކުގައި ކަނޑައެޅުނު އުސޫލުތަކުގެ އަލީގައި އަލުން ބަލައި ޙުކުމް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު)ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މައްސަލައަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ރިމާންޑްކޮށްފައިވެއެވެ. ހައިކޯޓުން އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

1. ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލައިގެ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ދީފައިނުވާ ބައިންސާފުވުން ކަމުން، އެއީ ގެޔާ ގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަން؛

2. "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަދިވެސް ބުނާ ފައިސާ" އަކީ ކުށްކޮށްގެން ހޯދިފައިވާ ފައިސާކަމަށް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ކަމުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110 ފައިސަލާއިން މި އިބާރާތް މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށްކަން؛

3. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަށު ކޯޓުން ބަލައިގަނެފައިވާ އަދި ހުރި އެއްޗެއްސަކީ، ބާކީ ހުރިހާ ވަކިވަކިން ވަޒަންކޮށް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ މިންގަނޑަށް ކުރި ސާބިތުވުމެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަދިން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭކަން؛

4. ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ރަށެއް ލީސަށް ފަރާތަކަށް ދިނުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ "ރަސްމީ ވާޖިބު" ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަން ދުސްތޫރު ސަރީޙަށް ޤަބޫލުކުރުވަންޖެހޭ ސަބަބެއް ދައުލަތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، ދުސްތޫރު ސަރީޙްގެ މައްސަލަ ކުރިން ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ކަނޑައެޅުމަކަށް؛

5. އަދަލާބަށް ގޮތެއް ވާގޮތަށް ދެއްކުމަކީ ދަރަނިވެރިން ދުސްތޫރު ނަޞްމަރު ހަމައަކަށް ދިފާޢުވާކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/28 އާއި 2024/SC-A/29 އާއި 2024/SC-A/30 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ މި ނިންމުންތަކަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ގްރައުންޑްތަކުގެ ތެރެއިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ (01 އެކެއް) ނުކުތާއެވެ. އެއީ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތްތަކުގެ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ އުސޫލަކާއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފު ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައިވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފަށް، އިޖުރާއީ ޓެކްނިކަލް ތަރުތީބުން އިސްތިސްނާ ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތުތަކާއި، އިސްތިސްނާ ކުރެވޭނެ ގޮތް އޮތުމާ ޤާނޫނީ އިޖުރާއަތުތަކާ ދެމެދު ފަރާތްތަކުން އަދި ޖުޑީޝަލް މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ބަލާފައިނުވާ ކަމަށް ބެލޭ ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބެލުމުގައިވެސް، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާގުޅޭ އިޖުރާއީ އުސޫލު، އަދި ޖުޑީޝަލް ރިވިއުގެ ޤަޟިއްޔާގައިވާ އިސްތިސްނާތަކާ ޚިލާފަށް ބަލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

2. މީގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފު ތަފްޞީލާ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވަނީ ކޮން ގޮތަކުންކަން އުސޫލުތަކުން ދަލީލުތަކެއް ބެންޗުގެ ކުރިމަތީގައި ނުވާ ކަމަށާއި، މިއީ ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާ، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބައެއް ނުކުތާ ކަމަށާއި، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އިޖުރާއީ ޓެކްނިކަލް ކަންކަމާ ގުޅޭ ހުށަހެޅުމެއް ނެތް ކަމަށާއި ޖުޑީޝަލް ރިވިއު ޤަޟިއްޔާ ތަބްދީލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ މި ބަޔާނަކީ ހައިކޯޓު މަޙްޟަރުގައި އެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބަޔާނާ ނޫން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުގައި (12 ބާރަ) އާއި (11 އެގާރަ) އަޑުއެހުން ބޭއްވިއިރު އަދި ޖަލްސާއިރު މައްސަލައަށް ހަވާލާދީ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތުގައި ދައުލަތުން ޙިމާޔަތްކުރާ ކަމަށާއި، މި އަށް ނުކުތާ ބަޔަކާ ގަސްތުގައި ބޭނުންކުރުން ޢަބްދުﷲ މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާ ހާލަތެއް ޑިސްކްރިޝަނަރީކޮށް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްދީފައި ނުވާތީ، މި ނުކުތާގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމުގައި ނުދެކޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އާއި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އާއި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެ ރައުޔާއެކު ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ހަމީދު ތާއީދުކުރައްވައި، 01 ޖުލައި 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެންނަނީ، "މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަށު މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާންވާނެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ.

2. އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙީމް ވ. ޢަނަސް [illegible] [2021] SC 18 މައްސަލައިގެ މަތިން، 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ މުޠުލަޤަށް، އިތުރު އެއްވެސް ސުވާލުކުރުމެއް ނުވަތަ ތަޙުލީލުކުރުމެއް ނެތި އެންނަ ގޮތުގައެއް ނޫނެވެ.

3. މަތީ މަޙްކަމާ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އަމަލުކުރުމުން ތާޢީދުވަނީ، ކޯޓުތަކުން އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ބާރުލިބިފައި، ސާބިތު އުސޫލެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވިނަމަވެސް ނިންމުން ބިނާވި ސަބަބުތަކާ ބަލާލާއިރު އެއްކަލަ މައްސަލަތަކުގައި އެއްގޮތަކަށް އަމަލުކުރުވުމަށް ބާރުއަޅައެވެ. ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްގެ އަސްލު މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތް ނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ނިންމަންވާނެއެވެ.

4. މައްސަލައިގެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް ތަފާތު ކަމަށް ދެއްކުމުގައިވާނަމަ، ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައިގައި ތަފާތު ބާރުތައް ކަމަށް ބާރުނުކުރަންވެސް (to distinguish)، ކުރިން މަތީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލުނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދަށު ކޯޓު ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ.

5. މަތީ މަޙްކަމާ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ "ޕާރ އިންކިއުރިއަމް" (per incuriam) ނިންމުމެއްނަމަ، އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން ދަށު ކޯޓުތަކަށް ލާޒިމު ނުވެއެވެ. އެއީ ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކަށް ނުވަތަ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި ނިންމާ ނިންމުންތަކެވެ. އަދި އެފަދަ ނިންމުމެއްނަމަ، ފަހުން ބަލާ މައްސަލައިގައި އެކަމެއް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

6. މައްސަލައެއްގެ ޙުކުމުގެ ބުނިޔާދު (ratio decidendi) އަކީ ނިންމުމަށް ވާސިލުވާ ސަބަބުތަކެވެ. އެއީ ދަށު ކޯޓުތަކުން އަމަލުކުރުން ލާޒިމު ކަމެކެވެ. އޮބިޓަރ ޑިކްޓަމް (obiter dictum) އަކީ ނަތީޖާއަށް ސީދާ ގުޅުމެއް ނުވާ އެހެނިހެން ވާހަކަތަކެވެ. އެއަށް އަމަލުކުރުން ލާޒިމު ނުވިނަމަވެސް، އެއީ އެއާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ބާރު އަޅާ (persuasive) ކަންކަމެވެ.

7. ޖަޒީ ޖުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މައްސަލައިގައި ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުވާ ކަމަކީ، އިޖްތިހާދެއް އެކަނި ފުރިހަމަކަމެއް ނެތް ނަމަވެސް، އެ އިޖްތިހާދަކީ ތަނަވަސް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްނަމަ އެއީ ފުރިހަމަ ތަނަވަސް ކުރުމަށް އިޖްތިހާދެއް ކަމެވެ. އެހެން ފުރިހަމަވުމާއި މައްސަލައިގައި ކޯޓު ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި، ވަގުތާއިގެން ކަންކަމާއި، އޭގެ ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ.

8. އިޖްތިހާދީ ޤާނޫނުގައި ވަކިކަމެއް ކުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ނޫން ގޮތަކަށް ކަނޑައެޅުމަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް، އިޖްތިހާދު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އުނިކަންތަކާއެކު ނަމަ، އެ އުނިކަމަކީ ޖޯހަރީ އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު އުނިކަމަކަށް ވެގެން ނުވާނަމަ، އެ އިޖްތިހާދު ފުރިހަމަކޮށް އިސްލާހު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ. އިބްރާހީމް ހުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤަޟިއްޔާ SC 70 [2021]، އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުލްޣަފޫރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤަޟިއްޔާ SC 110 [2021] އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤަޟިއްޔާ ވ. އަޙްމަދު ރަޝީދު SC 07 [2022] މައްސަލަތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ މި ބޭސިކެވެ.

9. އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ޤަޟިއްޔާ ވ. ހުސައިން ރަޝީދު ޖަޒާ ޤަސިމްއާގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓު މަޖިލިސާ ފުރިހަމަކޮށް މަޖިލިސްގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން މުޅި ދަޢުވާ އަލުން ބަލާ މަޖިލިސާއެއް ނޫނެވެ. އަދި މަހުދީ އަޒީޒު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤަޟިއްޔާ SC 109 [2021] މައްސަލައިގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ބަލައި ފައިސަލާކުރާނީ ދަށުކޯޓުގައި ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފައި ދިފާޢުތަކަށް އަސާސްކޮށްގެން ބަލައިގެންނެވެ. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އަދި ހުށަހެޅުންތަކެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހުށަހެޅުމަކީ، އިސްތިއުނާފު ޝަރީޢަތްގައި ގޮތުލި ވަރަށް ބޭނުން މަބްދައުތަކާ ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމެކެވެ.

10. ހަބީބުﷲ ޙުސްނު ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް SC 75 [2021] ޤަޟިއްޔާގެ މަތިން، ހުށަހަޅާ އައު ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގައި ކޮންމެހެން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމާ ސީދާ ގުޅުމެއްވާ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމުގައި ހުށަހެޅި ނަމައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އިތުރު ވާޖިބުތަކާއި ކަރަވަރުތަކަން ނުޖެހުމާއި، އެ ނުކުތާއަށް ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ސަބަބާއި، މައްސަލައިގެ ވަރަށްގެންވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެއެވެ.

11. އާމިނަތު ނަޖްލާ ވ. ސީޖީ ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލައިގެ މަތިން، އިސްތިއުނާފު ބަލައިގަތުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އައު ހެކި ބަލައިގަތުމުގައި، އެއީ ދަށު މަރުޙަލާގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްގެންވެސް ލިބިފައިނުވާ (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢަށް އެކަށީގެންވާ ނުފޫޒެއް ހުރުމާ (Relevance)، އަދި ބަރާބަރުކަމާއި ސާބިތު ތެދުވެހުރުމާ (Credibility) ހުރިކަން ވާންވާނެއެވެ.

12. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު، ޤަވާޢިދު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤަވާޢިދު)ގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައިވާ ސަބަބުތަކާއި ހިމަނާފައެވެ. ކުރިން ނުދައްކާ އައު ވާހަކަތަކަށް ހަވާލާދީ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، އެ ނިންމުން ނިންމިއިރު ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ އައު ކަމެއް އެ ނިންމުން ގެއްލުމަކަށް ބޮޑު ހުށަހެޅުމެވެ. އަދި ނުކުތާ ހުށަހެޅުމަކީ އިސްތިއުނާފު ބަލައިގަތުމަށް އެކަނި ކުރެވިފައިނުވާ ކަމަކަށް ވަނީ، މިނޫން ގޮތަކަށް އެންމެހައި އަދުލުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަ ކަމުގެ މައްސަލަ ތަޙުމީލުކުރުމަށް ނިޔާޔާ ޙުކުމެއް ދޭން ނުކެރޭނެއެވެ.

13. އެކްސްޕާޓް ރިޕޯޓް ބޭނުން އޮތް މުޝާހަދާ ބަޔާންކުރި ވ. ސަލާމަތުން އޮތް ދަ ސްޕީޝަލް ގޮތުން ބަލާފައި ހުށަހެޅުނު ތަކެތި ބެލުމުގެ އަދި ސަލާމަތުން އޮތް ދަ ސްޕީޝަލް ހުށަހެޅުނު ތަކެތި ބެލުމުގެ މައްސަލައާއި، މިފަދަ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ (ވަޒަނާއި) ތަކެތި ބެލުމުގެ ވ. މޯލްޑިވްސް އިންސާފުގެ ޖުޑީޝަލް އޮފީސް 45 SC [2023] ގެ މައްސަލާ، ކާބިލް ހުށަހެޅުއްވި ކަމުގައިވާ ކާބިލް ގޮތުގައި ނުހިނގާނެކަމުގެ މިސާލުތަކެވެ. އެކްސްޕާޓުން، ހައިކޯޓުގެ އަދިއްލަ އިސްތިއުނާފުކުރި އެދި ޖެހިއްޖެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ކަމަށް ބަލާ ބުރަދަން ބުރަދަން ނުދެވޭނެއެވެ.

14. ކުރިން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހަވާލާދޭނަމަ، ހަވާލާދޭ މައްސަލައާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ކަމަށްވާންޖެހޭ، އެ މައްސަލައިގައި ހުރި ގޮތުން ޙަޤީޤަތްތަކާއި ހާލަތުތަކާއި ހަރަކާތްތައް ފަރާތުގެ ޙައްޤުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައި ނިންމި މައްސަލައާއި ހަވާލާދޭ މައްސަލައާއި ދެމެދު ތަފާތު ނެތްކަން މައްސަލައިގައި ޙާލަތު ތަފާތުވާނަމަ މައްސަލައިގައި ޤާނޫނުގެ ތަފާތު ހުރިކަން ނުވާނެއެވެ.

15. ކަތީބުالله ޒަކަރިއްޔާގެ އިސްތިއުނާފުގެ ދަށުން އަދި ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން، އަދިވެސް އިންސާފު ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކޮން ހާލަތެއް މިދިޔަ ދުވަސްކޮޅުގެ ތަފާސް ހިސާބުން، އެކަމުގެ މައްސަލަ ބަރާބަރަށް ބަހުސްކުރަންވާނެއެވެ.

16. ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ދައުލަތުގެ އޮނިގަނޑު އިދާރީ ބާރުތަކުގެ، ތުހުމަތުކުރެވޭ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ހެކިތަކާއި ވަކީލުންނާއި ކުރިމަތިލުމުގައި ދެފަރާތަށް ބަރާބަރު ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ އުޞޫލެއް ތަޠުބީޤުކުރުމެވެ. އެކަމުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަކަށް ހުއްދަ ނުދޭކަމެވެ. އެކަމަކު، ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޝަރީޢަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ޙައްޤު ހިމާޔަތްކުރަން ދައުލަތަށް ވަކި ފުރުޞަތުތަކެއް (equality of arms) ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި، ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ އިދާރީ ހައިސިއްޔަތާއި ބެލުމަށް ހަވާލުކުރެވޭ ހާލަތުގައި، އެކަށީގެންވާ ގޮތުން ތަފާތު ސަބަބުތަކެއް ނެތިއްޔާ އެކަމަށް އިދާރީ ގޮތުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަށް ހުއްދަ ތަފާތުވެސް ގޮތަކަށް ދެވޭނެ ބަޔާން (justify) ކުރުވައިދޭން ޖެހޭނެއެވެ.

އިބްރާހިމް އަބްދުއްލަޠީފް ވ. އޮނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/15 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހިމް އަބްދުއްލަޠީފް އާއި އޮނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. އަދި ކޯޓުގެ ކޯޓަކަށްވުރެ އެ ކޯޓެއް ހިމެނޭ މަރުޙަލާއަށްވުރެ ދަށު މަރުޙަލާއެއްގެ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) ގެ ދަށުން، މައްސަލައާ އެއްފަދަ އެހެން މައްސަލަތަކުގައި އެ ކޯޓުން ކުރިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ނުވަތަ މަތީ ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

3. މަތީ ކޯޓުގެ ނިންމުމަކަށް ތަބާވުމަކީ މުޖުތަމަޢުގެ އޮންނަ އުސޫލު ނޫނެވެ. މުޅިން ވާޖިބުކަމެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކެއްގެ ތެރޭގައިވާ ކަމެކެވެ. ޚަރަ އިންޞާފުއިދާރާތް ނިންމުމުގަކަށް ތަބާވުން ލާޒިމު ނުވެއެވެ. ކޯޓުތަކުން އިސްތިސްނާއަކަށް އަމަލުކުރުން ލާޒިމުވާނީ، ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްގައި ބާރު އަދާ ކަމެކެވެ.

4. އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް އިސްކަންދީ، މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އަމަލުކުރުން ލާޒިމުވާކަމަށް ކޯޓުން އިސްތިސްނާ ހޯދަންޖެހޭ ވެއެވެ.

ޢަލީ ޖުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/108,109,110 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަލީ ޖުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 60 ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ (30 ތިރީސް) ދުވަހަކުން ބަންދު މުރާޖަޢާ ކޮށްފައިނުވާނަމަ ބަންދުން ވީއްލެންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްކަމެވެ.
2. އިޖުރާއީ ގޯސްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތްތަކާއި، އިސްތިއުނާފު ކުރެވިގެން ނެތް އަދިރު ގާނޫނީ އިޖުރާއަތްތަކާ ދެމެދު ފަރަގުކޮށްފައިވެއެވެ.
3. ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިންގެ ބަސްފުޅީ، އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަވެފައިވާ ގޮތުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެން ފަރުވާ ދެވޭނެ އައިބެއްކަމީ ބެލުމެވެ. ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދުގެ ބަސްފުޅީ، މަސާކަތް ކުރުމަކީ އަދިރު ގާނޫނީ ކަމެއްކަމާއި، އުނިކަންތަކާއި ފުރިހަމަކުރި އިޖުރާއަތެއް، އެ އުނިކަމަކީ ޙަޤީޤީ އިންސާފާ ހިލާފު އުނިކަމަކަށް ނުވާނަމަ އިސްލާހުކުރެވިދާނެ ކަމެވެ.
4. ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުވާ ކަމަކީ، ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް އިޖުރާއަތަކީ ފަރުވާދީ ރަނގަޅު ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތް ކަމާއި، އެއީ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމެވެ.

އިބްރާހީމް ހުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 70

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/45 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހުސައިން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އައިބުތަކަކީ ފަރުވާދެވިދާނެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގަބޫލުކުރައްވައިފައި، ޢަލީ ޖުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދު ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެވެ.

އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/30 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އައިބުތަކަށް ތަރުޖަމާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، ޢަލީ ޖުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެސްޓެވެ.
2. "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަދީބު ބުނާ ފައިސާ" މި އިބާރާތް ޤަޟިއްޔާއިން މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތް ޚިލާފަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާކަމަށް ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/16 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަޙްމަދު ރަޝީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އައިބުތަކަށް ތަރުޖަމާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، ޢަލީ ޖުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެސްޓެވެ.

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ހުސައިން ރިޝީފް ޖާރާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ހުސައިން ރިޝީފް ޖާރާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓު މަރުޙަލާއަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މުޅި މައްސަލަ އަލުން ބަލާ އުސޫލު ނުވަތަ، ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅޭ އެންމެހައި [illegible] [illegible] ހެކި ވަޒަންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ތަޙްލީލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ބަލާ މަރުޙަލާއެއް ނޫނެވެ.

މަހްދީ ޢަޒީމް ވ. ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 109

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/21 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މަހްދީ ޢަޒީމް އާއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފު ހުށަހެޅުމުގައި މެނުވީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިއްޖެނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ފައިސަލާކުރާނީ ދަށުކޯޓުގައި ހުށަހެޅުނު ހިޔާލާއި ދިފާޢުބަޔާނާ އަސާސްކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ.
2. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އައު ހުށަހެޅުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅައި ބަހުސްކުރުމަކީ، އިސްތިއުނާފު ހުށަހެޅުމުގައި ފުރުޞަތު ވަރަށް ބޮޑަށް މަޙްދޫދުކުރެވިފައިވާ ކަމެކެވެ.

ޢަބްދުﷲ ރުޝްދީ ވ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް [2021] SC 75

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/57 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުﷲ ރުޝްދީ އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު އުސޫލުން، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ދަށު މަރުޙަލާތަކުގައިވެސް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބަހުސަކަށް ވާންޖެހެއެވެ.
2. ނަމަވެސް، ވަކިން އިސްތިއުނާފު ހުށަހެޅުމުގައި، ހުށަހަޅާ އައު ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމާ ސީދާ ގުޅުމެއްވާ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅިފައިހުރި ނުކުތާއެއްކަމަށްވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމުގައި ހުރަހެއް ނެތެވެ.
3. އެފަދަ ނުކުތާއަކާމެދު ބޮޑެއް ކަނޑައެޅުމުގައި، އިތުރު ވާޤިޢާތަކެއް ކަށަވަރުކުރަން ނުޖެހޭނަމައި، ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން ސަބަބާއި، މައްސަލައިގެ ވަރައިގެން ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެއެވެ.

އާމިނަތު ނާޒްލީ ވ. ސިޓީބޭ ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/20 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު ނާޒްލީ އާއި ސިޓީބޭ ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި އާންމު އުސޫލަކީ އައު ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅައި ބަލުން ނުކުރުމެވެ. ނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި، ހުށަހެޅުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، ޞައްޙަކަމާއި، ފުރުޞަތު ނުދީފިނަމަ ނިކުންނާނެ ނަތީޖާއަށް ބަލައި، ހާއްސަ އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި އެ ހުށަހެޅުން ބަލައިގަނެވިދާނެއެވެ.
2. އަދި ހެއްކަކީ ދަށު މަރުޙަލާގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން ލިބިފައިނުވާ (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢާ އެކަށީގެންވާ ނުފޫޒެއް ފޯރުމާ (Relevance)، އަދި ބައްޔިނާކަމާއި ސުވާލު އުފެދިފައިނުވާ (Credibility) ހެއްކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މަލޭޝިޔާ ބަރުހަދު ވ. ސަން ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަން ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/23 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މަލޭޝިޔާ ބަރުހަދު އާއި ސަން ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަން ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ކަމާގުޅޭ ކޯޓުން ޤާނޫނު ނިންމާނެއެވެ.

މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ޖަޕާން) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ [2023] SC 45

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ޖަޕާން) ލިމިޓެޑް އާއި މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ކަމާގުޅޭ ކޯޓުން ޤާނޫނު ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލު ދަމަހައްޓާފައިވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްމާއީލް ޝުޢާބު ވ. ޔޫސުފް ރިޝާ [2021] SC 98

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/44 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްމާއީލް ޝުޢާބު އާއި ޔޫސުފް ރިޝާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަސްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅައި ނުދެވޭނެ.

ޢާއިޝަތު ޙަކީމާ ވ. އާމިނަތު ނަސީމް [2023] SC 11

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/41 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢާއިޝަތު ޙަކީމާ އާއި އާމިނަތު ނަސީމް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަސްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅައި ނުދެވޭނެ.

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވ. ޑްރިފްޓްވުޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2023] SC 50

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/SC-A/10 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އާއި ޑްރިފްޓްވުޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަސްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅައި ނުދެވޭނެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ޖިހާދު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/91 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ޖިހާދު އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ބާޠިލްކުރުމަށް ޤާނޫނީ ބަހުސް ހުށަހަޅައިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ވ. މުޙައްމަދު މާޖިދު [2023] SC 38

2022/SC-A/71 [2023] SC 38 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާއި މުޙައްމަދު މާޖިދު (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ބާޠިލްކުރުމަށް ޤާނޫނީ ބަހުސް ހުށަހަޅައިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.

ޔެލްޕް މޯލްޑިވްސް ވ. ދިވެހި ދައުލަތު (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޔެލްޕް މޯލްޑިވްސް އާއި ދިވެހި ދައުލަތު (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް) (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ. ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ބާޠިލްކުރުމަށް ޤާނޫނީ ބަހުސް ހުށަހަޅައިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ފަރާތްތަކުގެ ނަން މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. (އެނަލިސް މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރަލްޑާ ޒާހިރު މިސާލެއްގެ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ދުނިޔޭގެ އެހެން ކޮމަން ލޯ ޤައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތާ ހިލާފަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަމަށް އޮންނަ އުޞޫލަކީ އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއް ނެތި އޮންނަ އުޞޫލެއް ކަމަށް، މި ނިންމުމުން ދޭހަވާކަމަށް ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރަލްޑާ ޒާހިރު ފާހަގަކޮށްފައެވެ.